



Nr. 169 Kabinettsitzung vom 16. Dezember 1921, 16.30 Uhr im Reichstagsgebäude.

R 43 I/1373 , Bl. 64 f.

Anwesend: Bauer, Köster, Schmidt, Brauns, Geßler, Radbruch, Giesberts, Groener; StS Hemmer, Teucke, Brugger, Walther, Müller, Frhr. von Welser; MinDir. Trendelenburg, von Schlieben, Brecht, Meissner, Müller; VLegR von Lewinski; MinR Thurmann, Kaisenberg; RegR Mangoldt, Offermann; RKom. Kuenzer; für Preußen: StS Weber; Protokoll: Ger.Ass. Sabath.

Beginn: 16:30

Ort: Reichstagsgebäude

[Tagesordnung]

- 1. Wirtschaftsbeihilfe für die rheinische Beamtenschaft.*
- 2. Außerhalb der Tagesordnung: Handelsflagge.*
- 3. Entwurf eines Gesetzes über Schußwaffen und Munition.*
- 4. Entwurf eines Gesetzes über die Erhöhung der Bezüge aus der Unfallfürsorge für Gefangene. [...]*
- 5. Entwurf einer Ausführungsverordnung zum Gesetz über Notstandsmaßnahmen zur Unterstützung von Rentenempfängern in der Invaliden- und der Angestelltenversicherung. [...]*
- 6. Entwurf einer Bekanntmachung über Gewährung von Beihilfedarlehn zur Förderung des Wohnungsbaues. [...]*
- 7. Entwurf eines Gesetzes, betreffend Änderung der Gebührenordnung für Zeugen und Sachverständige. [...]*
- 8. Übernahme des Personals des Gnadenreferats beim Reichswehrministerium auf ein anderes Ministerium.*
- 9. Entwurf eines Gesetzes über die Erhebung einer Abgabe bei Ausfuhr von Waren.*
- 10. Personalsache. [...]*

1. Wirtschaftsbeihilfe für die rheinische Beamtenschaft ¹.

In eingehender Aussprache widerriet Ministerialdirektor von *Schlieben* der Erhöhung der Wirtschaftsbeihilfe auch, wenn sie nur der Ortsklasse A zugedacht würde. Ein Nachgeben in diesem Falle würde weitere Berufungen zur Folge haben. Seiner Ansicht schloß sich der Vertreter des Preuß. Finanzministeriums, *Staatssekretär Weber*, an. Der *Staatssekretär für die besetzten rheinischen Gebiete* befürwortete aus politischen Gründen dringend eine Erhöhung der Wirtschaftsbeihilfe für die Beamten in denjenigen Orten, die bisher der Ortsklasse A angehörten.

Das *Kabinett* lehnte eine allgemeine Erhöhung der Wirtschaftsbeihilfe ab. Die Frage, ob der Ortsklasse A eine besondere Wirtschaftsbeihilfe gewährt werden solle, soll nochmals geprüft werden; dabei soll mit den in Frage kommenden Ländern wie auch mit dem Reichsrat Fühlung genommen werden.

Das Reichsfinanzministerium sagte zu, dem Kabinett für die nächste Beratung Unterlagen über das Maß der Teuerung in den besetzten Gebieten zu unterbreiten.

2. Außerhalb der Tagesordnung: Handelsflagge.

Reichsminister *Dr. Köster* machte darauf aufmerksam, daß ein Antrag der Abgeordneten *Hergt*, *Dr. Stresemann* und Genossen, betreffend Verlängerung der Frist für die einstweilige Führung der bisherigen Seeflaggen, vorläge ². Seiner Ansicht nach könne eine Frist-Verlängerung nur mit ²/3 Stimmenmehrheit beschlossen werden, weil Artikel 3 der Reichsverfassung ³ geändert werden würde.

Reichsminister *Dr. Radbruch*: Ein Beschluß des Reichstags auf Verlängerung der Frist könnte, selbst wenn er mit ²/3 Stimmenmehrheit gefaßt werden würde, dem Reichspräsidenten nicht das Recht geben, die Gültigkeitsdauer der Flaggenverordnung zu verlängern. Der Beschluß des Reichstags sei vielmehr nur als eine Entschließung auszulegen, die die Reichsregierung auffordere, ein verfassungsänderndes Gesetz einzubringen.

Das Kabinett war damit einverstanden, daß Reichsminister *Dr. Köster* in diesem Sinne im Reichstage zu dem Antrage Stellung nehme ⁴.

¹ Zur Sachlage führt der RFM in seinem Schreiben an den StSRkei vom 9.12.21 aus, daß die rheinische Beamtenschaft, der durch Kabinettsbeschluß vom 8.4.1920 eine nach Ortsklassen gestaffelte Wirtschaftsbeihilfe zugestanden worden war, eine Erhöhung dieser Wirtschaftsbeihilfe und ein Abgehen vom Prinzip des Ortsklassenverzeichnisses gefordert habe. Der RFM habe sich den Forderungen mit den Argumenten widersetzt, daß einmal der Unterschied zwischen den Teuerungsziffern des besetzten und des unbesetzten Gebietes nicht so unterschiedlich sei, um daraus die Notwendigkeit einer Erhöhung für das besetzte Gebiet herzuleiten, und daß zum anderen eine Erhöhung der Wirtschaftsbeihilfe dazu führen müsse, gleiche Wünsche bei den Beamten, Angestellten und Arbeitern der Industriegebiete zu fördern. Die Beamtenvertretungen hätten demgegenüber auf die politischen Gesichtspunkte hingewiesen, daß nämlich eine Erhöhung der Wirtschaftsbeihilfe eintreten müsse, um die Beamtenschaft in ihrer bisherigen ablehnenden Haltung gegenüber Abtrennungsbestrebungen weiter zu bestärken. Der RFM habe in einer Besprechung mit Beamtenvertretungen am 30.11.21 seinen ablehnenden Standpunkt vertreten, jedoch vor endgültiger Stellungnahme angesichts der politischen Argumente der Beamtenvertretungen einen Kabinettsbeschluß in der Angelegenheit zugesagt (R 43 I/183, Bl. 588-590).

² Nach der VO über die Deutschen Flaggen vom 11.4.21 (RGBl. S. 483), die am 1.7.21 in Kraft getreten war, durften die bisherigen Flaggen noch bis zum 1.1.1922 geführt werden. Der genannte Antrag vom 15. 12. und ein weiterer der gleichen Fraktionen vom 17.12.21 (RT-Drucks. Nr. 3207 und 3239, Bd. 370) werden im RT am 17.12.21 in namentlicher Abstimmung abgelehnt (RT Bd. 352, S. 5373).

³ Artikel 3 der RV lautet: „Die Reichsfarben sind schwarz-rot-gold. Die Handelsflagge ist schwarz-weiß-rot mit den Reichsfarben in der oberen inneren Ecke.“

⁴ Siehe RT Bd. 352, S. 5346.

3. Entwurf eines Gesetzes über Schußwaffen und Munition ⁵.

Reichsminister *Dr. Geßler* erhob aus politischen Gründen Bedenken gegen die nach Abschluß der Verhandlungen mit den Ländern eingefügten Bestimmungen über Militärwaffen.

Das Kabinett beschloß darauf, die Beratung des Gesetzentwurfs zurückzustellen. Der Reichsminister des Innern wird wegen der genannten Bestimmungen nochmals mit den Ländern Fühlung nehmen.

4. Entwurf eines Gesetzes über die Erhöhung der Bezüge aus der Unfallfürsorge für Gefangene. [...]

5. Entwurf einer Ausführungsverordnung zum Gesetz über Notstandsmaßnahmen zur Unterstützung von Rentenempfängern in der Invaliden- und der Angestelltenversicherung. [...]

6. Entwurf einer Bekanntmachung über Gewährung von Beihilfedarlehn zur Förderung des Wohnungsbaues. [...]

7. Entwurf eines Gesetzes, betreffend Änderung der Gebührenordnung für Zeugen und Sachverständige. [...]

8. Übernahme des Personals des Gnadenreferats beim Reichswehrministerium auf ein anderes Ministerium.

Reichsminister *Dr. Geßler* trug vor, daß das Personal des Gnadenreferats im Etat des Reichswehrministeriums nicht mehr geführt werden könne, weil es ihm auf die Zahl der Beamten von der Entente angerechnet würde ⁶. Er schlug vor, daß das Reichsjustizministerium die zur Bearbeitung der Begnadigungssachen erforderlichen Beamten aus seinen Hilfsarbeiterfonds bezahle; die parlamentarische Verantwortung für die Bearbeitung der Gnadensachen würde er selbst übernehmen und die Arbeiten wie bisher weiter erledigen. Er glaube, in einem Jahr würde er mit ihnen fertig werden.

Nachdem Reichsminister *Dr. Radbruch* seine Bedenken gegen diesen Vorschlag zurückgestellt hatte, war das Kabinett mit ihm einverstanden.

⁵ Der Gesetzentwurf, mit ausführlichem Begleitschreiben des RIM vom 8.12.21 in die Rkei gelangt, wollte laut Begründung einer steigenden Kriminalität durch gesetzliche Regelung des Schußwaffenbesitzes steuern. (R 43 I/1373 , Bl. 69-84). Der Entwurf gelangt nicht in den RT.

⁶ Zum Sachverhalt hatte der RWeM in einem Schreiben vom 15.12.21 ausgeführt: „Nach der VO vom 3.11.1920 (RGBl. 1920, S. 1866) liegt die dem Präsidenten des Militärgerichts obgelegene Berichterstattung in den zur Zuständigkeit des Reichspräsidenten gehörigen Gnadenangelegenheiten seit dem 1.10.1920 dem Reichswehrministerium ob. Zur Erledigung der hiermit verbundenen Arbeiten ist bei der Rechtsabteilung des Reichswehrministeriums ein besonderes Gnadenreferat gebildet worden, das überplanmäßig mit dem erforderlichen Personal (Wartegeldempfängern) ausgestattet worden ist. Vom 1.4.23 ab wird auf dieses Personal verzichtet werden können; die Rechtsabteilung des Reichswehrministeriums wird dann in der Lage sein, die verbliebenen Arbeiten mit ihrem eigenen Personal zu erledigen. Der Vollzug des Ultimatums macht die sofortige Übernahme des Personals auf ein anderes Reichsministerium notwendig, wobei aber die Berichterstattung dem Reichswehrministerium verbleiben kann.“ (R 43 I/1373 , Bl. 101).

9. Entwurf eines Gesetzes über die Erhebung einer Abgabe bei Ausfuhr von Waren ⁷.

Das Kabinett stimmte dem Entwurf mit der Maßgabe zu, daß in § 4 Abs. 2 statt des 1. April der 1. Juni 1922 als der Termin bestimmt werde bis zu dem die Reichsregierung den Entwurf eines Gesetzes vorlegen soll, das den Tarif regelt ⁸.

10. Personalsache. [...]

⁷ Der Gesetzentwurf wird wie folgt begründet: „Die bisherige Entwicklung kennzeichnet die Ausfuhrabgabe als eine Valutaabgabe, die ihrem Wesen nach vorübergehend und in der Höhe schwankend ist. Die Ausfuhrabgabe muß dementsprechend so geregelt werden, daß sie den Schwankungen der Devisenkurse und der Marktlage möglichst schnell angepaßt werden kann, und sie muß andererseits gesetzlich so begründet werden, daß sie, wenn einmal die Voraussetzungen zur Erhebung einer beträchtlichen Abgabe gegeben sind, auch alle Waren erfassen kann, welche die Belastung durch eine Ausfuhrabgabe zulassen. Diese Vorbedingungen sind zur Zeit noch nicht gegeben.“ (Entwurf und Begründung in R 43 I/1173, Bl. 202-209, hier: Bl. 206 und RT-Drucks. Nr. 4136, Bd. 372).

⁸ Der Entwurf gelangt nach Zustimmung des RR und des VRWiR am 7.2.1922 in den RT, wird dort in erster Beratung am 16.6.22 dem Volkswirtschaftsausschuß zur Vorberatung überwiesen und bleibt schließlich unerledigt (RT Bd. 355, S. 7832).

Zitierhinweis

Nr. 169 Kabinettsitzung vom 16. Dezember 1921, 16.30 Uhr im Reichstagsgebäude. in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Wirth I und II, bearb. von Ingrid Schulze-Bidlingmaier, 1973, S. 471–473 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/wir-D169>